

1501160-57.2019.8.26.0539

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo

Foro: Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... com o veículo VW/Parati utilizado no roubo de Santa Cruz do Rio Pardo. Sabem que esse mesmo veículo esteve na cidade, na data do roubo, pelas imagens de pedágio. Eles chegaram juntos antes do horário do roubo e saíram juntos após o roubo nesta data. Também encontraram imagens da Mitsubishi/Outlander e do caminhão. Esses veículos também foram vistos em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz do Rio Pardo

Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara Criminal

Av. Dr. Cyro de Mello Camarinha, Nº 606, Santa Cruz do Rio Pardo-SP - cep 18900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501160-57.2019.8.26.0539 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501160-57.2019.8.26.0539

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2268335/2019 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO, 4493439 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO,

1364/19/313 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO, 2268335 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO,

1364/19/313 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO, 2268335 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO,

1364/19/313 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO, 2268335 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO,

1364/19/313 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

INDICIADO 1 - DESCONHECIDO e outro

Juiz de Direito: Dr. PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou FRANCISCO GABRIEL DE LIMA, RG nº 40.733.517, com 35 anos na data dos fatos, já qualificado nos autos, dando-o como incurso na conduta descrita no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 29, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, "caput", do Código Penal.

Segundo a narrativa exordial, no dia 2 de setembro de 2019, por volta das 22h, na rodovia SP 225, KM 319, nesta cidade e comarca, o réu, agindo em unidade de

propósitos e desígnios com comparsas não identificados, restringindo a liberdade das vítimas, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 205 (duzentos e cinco) baldes de 20 (vinte) litros e 189 (cento e oitenta e nove) frascos de 5 (cinco) litros de produto inseticida "Galil SC", pertencentes à empresa "Sefert Comércio de Produtos Agrícolas Ltda". Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima referidas, o réu, agindo em unidade de propósitos e desígnios com comparsas não identificados, restringindo a liberdade das vítimas, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo VW/Gol, cor branca, placa BLK-2933, pertencente à Célio Carlos dos Santos. A denúncia foi recebida em 23 de agosto de 2021 (fls. 443/445).

Devidamente citado (fls. 468), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 474/493, alegando preliminarmente a nulidade da prova emprestada e que a imputação descrita na denúncia não corresponde aos fatos narrados, sendo inexistente o dolo, pugnando pela rejeição da denúncia.

Foram rejeitadas as preliminares invocadas pela Defesa e negada a absolvição sumária pela decisão de fls. 618/621, designando-se a audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 18 de abril de 2022.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas e, ao final, interrogado o réu.

O i. representante do Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a procedência do pedido condenatório, ao passo que a Defesa alegou nulidade da prova colhida, ausência de dolo, pois não foram ameaçadas pessoas na empresa para efetivar a subtração, e ausência de prova da autoria, pugnando pela absolvição. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

1. Análise preliminar.

Por proêmio, a nulidade aventada pela Defesa foi objeto de análise pela decisão de fls. 618/621, ocasião em que devidamente rejeitada a alegação, havendo neste momento processual somente reiteração dos argumentos anteriormente declinados, os quais fica rejeitados pelas mesmas razões.

Além disso, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais que norteiam o processo penal, na medida em que as provas colhidas durante a fase extrajudicial são legítimas e estão respaldadas por elementos probatórios. Não se olvide que se trata de fase não sujeita ao contraditório, sendo certo, ainda, que mera irregularidade que eventualmente nela se observasse não necessariamente contaminaria o processo judicial.

Verifico, ainda, que o réu foi devidamente representado por defesa técnica em todos os atos do processo, não se verificando irregularidade procedimental ou demonstração concreta de prejuízo.

Dessa maneira, o feito se encontra em termos para o enfrentamento do mérito.

2. Das provas produzidas.

Cuida-se de ação penal promovida pela Justiça Pública contra o réu, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado, praticado nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na peça exordial.

Da documentação juntada aos autos, reputo relevantes o boletim de ocorrência (fls. 3/5, 208/210, 211/213), os prints de conversas (fls. 17/27), a cópia das notas fiscais dos produtos subtraídos (fls. 45/47), o laudo pericial do local (fls. 48/54), o laudo pericial do veículo (fls. 100/104), o laudo pericial de lesão corporal (fls. 105/106) e o relatório de investigações (fls. 156/165).

A vítima CLAUDIO ELIAS SANTOS disse que sua sogra saiu da residência e foi fechar o portão. Três indivíduos já tinham rendido seus pais, que estavam próximos à residência. Viu duas pessoas vindo na sua direção. Seis pessoas participaram da abordagem. Foi agredido por um dos agentes, recebendo uma "coronhada" na cabeça. Eles estavam armados. Apenas um não estava armado. Após a abordagem, foi levado de volta para casa. Apenas um indivíduo ficou na companhia deles na casa. Ficaram "reféns" na sala da residência. Indivíduos voltavam para a casa. Pediram uma foice para cortar a cerca viva e fugir do local. Também foram até lá para buscar água. A Sefert fica do lado da chácara. A parede do barracão é encostada na grade da chácara onde moravam. Foi por ali que eles entraram. Eles entraram pela parte traseira da empresa. Os agentes disseram "que não tinham nada a ver" mas que

“estavam no caminho deles”. Os agentes não disseram que iam subtrair defensivos agrícolas, mas tratores. Ficaram reféns por cerca de sete horas. Ouviu barulhos dos agentes quebrando paredes. Não sabe se eles se comunicavam por rádios ou telefone. Quando fugiram do local, um dos indivíduos disse “eu vou na frente” e “quando eu te mandar mensagem, você sai correndo”. Ouviu barulhos de caminhão. Depois que os agentes fugiram, ficaram trancados dentro da casa. Um deles disse para que não tentassem abrir a porta porque estava do lado de fora. Havia uma pessoa que se apresentava como “cabeça da situação”. Não conseguiu ver os rostos, pois estavam cobertos. Acionou a Polícia Militar através de sua sogra, para quem enviou uma mensagem. Não chegou a ver nenhum dos veículos utilizados no crime. A empresa tinha seguro e foi ressarcida. O defensivo agrícola estava na empresa há uma semana. Não reconheceu o réu Francisco quando chamado, pois foi rendido por pessoas mais jovens.

A vítima CELIO CARLOS DOS SANTOS disse que, por volta de 22h30, foram rendidos por indivíduos que invadiram sua casa. Dois indivíduos ficaram na sua casa. Ouviam movimentação de outra pessoa do lado externo. O restante dos agentes entrou na Sefert, vizinho de muro. Eles cortaram o alambrado e quebraram uma parede do barracão da Sefert. Ficou preso em sua casa até 04h00, mas eles foram embora um pouco antes. Todos os agentes estavam armados. Seu filho foi agredido no portão, mas não foi nada grave. Ouviu barulhos quebrando a parede. Não nada porque estava fechado na sala. Apenas ouviu barulho de caminhão. O veículo VW/Gol de cor branca subtraído foi recuperado logo em seguida. Depois que saíram, disseram que ficaria alguém vigiando. Não foi possível ver o rosto de ninguém, pois estavam com o rosto protegido. Não é funcionário da Sefert. Chegou a ver seis agentes participando do roubo. Foi chamado pelo Delegado de Polícia para reconhecimento, mas como não viu o rosto de ninguém, não tinha como reconhecer.

A vítima JOSÉ VAGNER AZABGA NYRA disse que acordou por volta de 05h00 e foi informado do roubo. Um funcionário ligou e contou a história pelo telefone. Disse que os agentes entraram pelos fundos e renderam os familiares. Quebraram a parede do barracão pelos fundos. Até esse momento, não sabiam o que tinha sido subtraído. No local já encontrou os policiais. Rômulo chegou e levantaram o que foi roubado. Roubaram um item específico de alto valor no mercado. O prejuízo foi de aproximadamente R\$ 600.000,00, em valores da época. Não havia câmeras de segurança naquela época. O produto não estava armazenado há bastante tempo. Eles quebraram uma parede e entraram em compartimento do armazém. Ali quebraram outra repartição e encontraram o produto. Então quebraram outra parede para levar o produto. Pela quantidade de produtos subtraídos, acredita que utilizaram um caminhão. Havia marcas de caminhão e as vítimas disseram ter ouvido barulho de caminhão. Não era possível levar o produto em caminhonete. Seria necessário um caminhão maior. Foram levados cerca de quinhentos litros, cerca de 3.000 quilos a carga. No dia seguinte, recebeu uma ligação de pessoa que se identificou como Willian e disse que “a coisa foi feia ali”. Essa pessoa disse que se “recebesse uma colaboração” poderia devolver a carga. Desligou o telefone e informou o investigador de polícia. Situações parecidas já tinham acontecido na região, com subtração de produtos diferentes. Não estava presente no momento do roubo no local. Moravam pessoas dentro da empresa, mas que não ouviram nada pois dormiam.

O investigador de polícia CARLOS ALBERTO FREDERICO disse que solicitaram imagens de empresas vizinhas e do pedágio. Com informações da DIG de Itapeva, confirmavam os veículos que participaram do roubo pelos relatórios. Verificaram no pedágio os veículos VW/Parati, Mitsubishi/Outlander e o caminhão. Os veículos chegaram por volta de 18h00 e retornaram pelo mesmo pedágio por volta de 03h00. Tiveram informações pela DIG de Itapeva que as linhas utilizadas na data dos fatos eram habilitadas no sítio de Francisco. Souberam que Francisco estava sendo monitorado pela equipe da DIG e Francisco foi abordado com o veículo VW/Parati utilizado no roubo de Santa Cruz do Rio Pardo. Sabem que esse mesmo veículo esteve na cidade, na data do roubo, pelas imagens de pedágio. Eles chegaram juntos antes do horário do roubo e saíram juntos após o roubo nesta data. Também encontraram imagens da Mitsubishi/Outlander e do caminhão. Esses veículos também foram vistos em outros roubos iguais, conforme relatórios da DIG de Itapeva. O mesmo caminhão participou

de um roubo na cidade de Estiva. Uma das empresas próximas à Sefert filmou esse caminhão visto também no pedágio e em outro roubo. Três IMEIS que constavam nas ERB's de Santa Cruz do Rio Pardo foram habilitados no sítio de Francisco. Esse levantamento foi feito pela DIG de Itapeva. O investigador de polícia Adão levantou pelo sistema Detecta que os veículos VW/Parati e Mitsubishi/Outlander envolvidos vieram de Mogi Mirim para Santa Cruz do Rio Pardo. Esses carros também retornaram para Mogi Mirim, à exceção do caminhão, que não fez o mesmo trajeto. Desconhece se o réu era conhecido na cidade de Mogi Mirim. O réu foi ouvido, mas negou envolvimento com quaisquer dos crimes. Verificaram a imagem de um veículo VW/Gol de cor prata, mas nada identificaram em relação a ele. Willian foi uma pessoa que ligou para a vítima querendo negociar a carga. Pediram o telefone para a Vivo, mas verificaram que pertencia a um rapaz que podia ser um "laranja". Os telefones apreendidos em ocorrência da cidade de Socorro não foram utilizados no crime de Santa Cruz do Rio Pardo. Apuraram que o veículo da ocorrência era um SUV, que identificaram posteriormente como sendo o Mitsubishi/Outlander. Após a vinda do relatório de Itapeva, fizeram diligências para elucidar os fatos procurando os veículos nos pedágios. Identificaram que eles passaram por ali. As vítimas passaram por reconhecimentos, mas não reconheceram o réu. O veículo que transportou a carga roubada era o caminhão, que estava com uma lona. Não era possível ver parte da carga. Não constataram por imagens que os veículos VW/Parati e Mitsubishi/Outlander estavam no local do crime. Apenas o caminhão constou na imagem da cerealista. O caminhão saiu às 03h08 e passaram às 03h22 no pedágio.

O policial civil ADÃO ROBSON MARQUES disse que colaborou com os colegas de Santa Cruz do Rio Pardo. Foi ao local do roubo e conversaram com as vítimas, particularmente o filho do caseiro do clube. Acompanhou a perícia e arrecadaram algumas provas, como bituca de cigarro, garrafa plástica e impressão digital. De acordo com o que foi falado, verificaram quais antenas que poderiam ter sido usadas por telefones celulares. As vítimas disseram que duas ligações foram feitas, uma perto da casa e outra perto da entrada. Verificaram também imagens de empresa que tem em frente. Viram o horário de um caminhão que entra e que sai. Também viram um veículo SUV que passa devagar e retorna. Levantaram imagens de pedágio. O proprietário da Sefert recebeu ligação no dia seguinte de pessoa querendo negociar o produto. Passado um tempo, a Polícia Civil de Itapeva mandou material de uma quadrilha flagrada em escuta. Nesse material, identificaram sete telefones. Três deles tinham sido utilizados em Santa Cruz do Rio Pardo na data do roubo. Com as imagens do pedágio, verificaram os três veículos identificados em Itapeva "fazendo passagens de ida e volta naquela noite". Esses veículos eram um caminhão VW de cor prata e carroceria de madeira, um VW/Parati de cor preta e uma SUV

Mitsubishi/Outlander de cor prata. Esses veículos passaram pelo pedágio na tarde o dia 2 de setembro. Na madrugada do dia 3 de setembro, após o roubo, eles passaram no mesmo pedágio sentido Bauru. Os veículos não eram "frios", mas estavam com documento atrasado e muitas multas. Mesmo sendo a noite, puderam ver que o caminhão "batia" com a imagem do caminhão do pedágio. O veículo SUV do pedágio é muito semelhante com o captado pela câmera da cerealista Rosalito. A VW/Parati e o Mitsubishi/Outlander fizeram o trajeto até Santa Cruz do Rio Pardo por determinado trajeto, que é utilizado no retorno. O caminhão veio pelo mesmo local, mas não voltou por ali. A Polícia Civil de Itapeva identificou uma chácara em Mogi Mirim que estaria no trajeto feito. O veículo VW/Gol em tese usado pertencia à vítima. Levaram o veículo e deixaram abandonado nas proximidades. Deu auxílio às investigações iniciais, mas não participou posteriormente. Pelas imagens do caminhão, não era possível ver a carga.

GLEICE ELLEM MONTEIRO QUARESMA, esposa do réu ouvida como informante, disse que Francisco não é proprietário de uma chácara em Mogi Mirim. Ele apenas reside na chácara, sendo herança da família. O réu "tem um munck". Trabalha no guincho "Auto Socorro Pardal" no período noturno. Quando está trabalhando, o réu fica com os filhos. Juntos, tem dois filhos, sendo um de quatro e um de seis anos.

LUCIA HELENA DA SILVA LIMA, mãe do réu ouvida como informante, disse que o réu não é proprietário da chácara, que é herança de seus avós. O réu tem três filhos, sendo duas crianças. O réu trabalhava com caminhão.

ANGELA FABRICIA DE LIMA, irmã do réu ouvida como informante, disse que a chácara é herança da família. Ele tem três filhos, sendo duas crianças. O réu trabalhou "a vida toda com caminhão", e ultimamente trabalhava em um caminhão "muk". Sua esposa trabalha a noite em um guincho.

Na fase policial (fls. 194), o réu FRANCISCO GABRIEL DE LIMA disse que desconhece os fatos narrados e não teve nenhuma participação no delito em questão. Nunca esteve em Santa Cruz do Rio Pardo - SP. Em Juízo, o réu disse que nunca esteve em Santa Cruz do Rio Pardo e nunca participou de nenhum crime de roubo. Não sabe nem onde fica essa cidade. Trabalha com caminhão e estava comprando dele um "munck". Tem um veículo FIAT/Punto de cor branca, que fica com sua esposa. O veículo VW/Parati de cor preta com placas EAZ6710 foi deixado com o depoente por Daniel Jacob para comprar uma carga de cigarros do Paraguai. Foi preso na condução desse veículo. Não sabe o que esse veículo fazia na região de Santa Cruz do Rio Pardo na data dos fatos. Não conhece o veículo Mitsubishi/Outlander de cor preta, placas EGM 3937. Também não conhece o caminhão VW 23.220 de cor preta, placas AMU 3186. Não faz parte de organização criminosa.

3. Da valoração das provas produzidas.

As provas regularmente colhidas sob o crivo do contraditório deixam dúvidas quanto a autoria do delito, sendo certo que a dinâmica delitiva não ficou suficientemente esclarecida, sendo de rigor a improcedência da pretensão condenatória.

Não há dúvidas da ocorrência do delito perpetrado no dia 2 de setembro de 2019, por volta das 19h, nas dependências da residência das vítimas Cláudio e Célio e da empresa Sefert.

Com efeito, seis agentes se uniram para perpetrar a subtração, subjugando as vítimas em suas residências, que faziam divisa com os muros da empresa vítima, de onde foram subtraídos aproximadamente seiscentos mil reais em defensivos agrícolas. Na oportunidade, os agentes ainda subtraíram um veículo Gol pertencente a Célio.

A Autoridade Policial empreendeu diligências e apurou que crimes com mesma finalidade e com modus operandi idênticos estavam ocorrendo em outras comarcas, sendo que em uma das ocasiões o réu Francisco possivelmente estava envolvido. Houve interceptação telefônica em outro Juízo (autos nº 1500185-85.2020.8.26.0123), vindo aos autos a prova emprestada (fls. 156/187 e 236/437).

Analisando os relatórios juntados às fls. 236/437, não vislumbrei elementos capazes de vincular o réu Francisco aos fatos praticados no dia 2 de setembro de 2019, às 19 horas, apurado nestes autos.

Com efeito, em que pese o relatório apontar a possível participação de Francisco nos crimes cometidos em outras comarcas posteriormente, já que preso em poder do veículo parati e com dois aparelhos celulares que foram previamente interceptados no período, não houve prova suficiente de que o veículo de Francisco estava no local do crime ora apurado.

Importante esclarecer que nenhum dos novos números apontados no relatório de ERBs produzidos nesta comarca vinculou Francisco ao local dos fatos.

Embora tenha realizado passagens na praça de pedágio em horários prováveis da realização do roubo, não há demonstração cabal de que ele efetivamente participou da violenta subtração.

No local dos fatos somente o caminhão foi visto e uma SUV, modelo Outlander, além de um gol de cor cinza, este em período anterior, mas nada vinculando Francisco, exceto o fato de que o veículo parati passou na praça de pedágio em horários coincidentes com o do roubo.

Assim, a prova da materialidade, por si só, não pode servir para embasar a condenação do acusado, mormente quando não há prova suficiente da autoria.

Para a tomada de uma medida tão drástica quanto a decretação do édito condenatório, necessário se faz a presença de outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório.

Embora o juiz seja livre para apreciar o conjunto probatório colhido nos autos, e conquanto os dados do inquérito policial não possam ser completamente ignorados, é certo também que a condenação não pode decorrer dos elementos exclusivamente colhidos na etapa inquisitorial. Eles devem ser estudados em conjunto com aqueles colhidos sob o crivo do contraditório.

É o que determina o art. 155 do Código de Processo Penal: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Não havendo plena certeza acerca da prática da conduta típica e antijurídica atribuída ao acusado, impõe-se a absolvição, como medida acautelatória do bem jurídico vital da pessoa humana, que é a sua liberdade. Renato Brasileiro de Lima aponta que, "como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado" (Código de Processo Penal comentado, 2ª ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1052).

Nesse sentido, a jurisprudência: "Sendo conflitante a prova e não podendo dar prevalência a esta ou àquela versão, é prudente a decisão que absolver o réu" (TACRIM - SP - AP - Rel. Cunha Camargo - JUTACRIM - SP 20/370). "Há dúvida sempre que uma assertiva se apresente com motivos afirmativos e negativos. E, quando eles se igualam, com idêntico valor, temos apenas a credibilidade. Uma sentença condenatória somente pode ser proferida diante da mais completa certeza. Havendo a dúvida, chegando as provas somente ao crível, ajusta solução é absolvição com fundamento no inc. VI, do art. 386 do CPP". (TACRIM - SP - AP - Rel. Camargo Aranha - JUTACRIM - SP 70/309). "O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e culpabilidade, não pode o Juiz Criminal proferir condenação." (TACRIM SP Rel. Goulart Sobrinho ap. 162.055). DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado FRANCISCO GABRIEL DE LIMA das acusações formuladas na peça exordial, o que faço com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas, diante da absolvição.

Após o trânsito em julgado, efetuadas as anotações e comunicações de costume, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais.

P.I.

Santa Cruz do Rio Pardo, 6 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA